국토교통부고시 제2026-605호

민자도로의 유지·관리 및 운영 기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「유료도로법」 제23조의2제2항에 따라 민자도로의 유지·관리 및 운영 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "민자도로"란 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따라 건설된 사회기반시설 중 같은 법 제26조에 따라 통행료 또는 사용료를 받는 도로를 말한다.
2. "민자도로사업자"란 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제26조에 따라 주무관청으로부터 관리운영권을 설정 받은 사업시행자를 말한다.
3. "주무관청"이란 「유료도로법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제5호에 따른 유료도로관리청을 말하며, 유료도로관리청의 업무를 위임 받은 소속기관을 포함한다.
4. "도로시설"이란 「도로법」 제2조제1호 및 제2호, 같은 법 시행령 제2조 및 제3조에 따른 시설 및 부속물을 말한다.
5. "안전시설물"이란 중앙분리대, 방호울타리(가드레일), 충격흡수시설 등 도로 교통의 안전과 소통을 도모하기 위한 시설물을 말한다.
6. "설비시설물"이란 냉·난방 공기조화설비, 환기설비, 급·배수 위생설비, 소방설비, 오·폐수 처리설비, 소각로설비, 터널 환기·방재설비 등을 말한

다.

7. "전기시설물"이란 도로 조명시설(가로등・터널조명 등)・건물 전기시설・톨게이트 전기시설・전기 소방시설 등을 말한다.

8. "조경시설물"이란 안전하고 쾌적한 경관을 조성하기 위하여 사용되는 식물・동물・기념시설물・수경시설물・운동시설물 등을 말한다.

9. "정보통신설비"란 자가 전기통신설비 및 전자적 방식에 의하여 처리・응용하는 교통관리설비, 터널 교통관리설비, 요금징수설비, 제한차량 단속설비 등으로서 지능형교통체계(ITS)를 구성하는 설비를 말한다.

10. "휴게시설"이란 도로 이용자의 편의 또는 도로의 효용을 증진하기 위하여 설치한 휴게소・졸음쉼터・주유소・차량정비소 등의 시설을 말한다.

11. "중점관리 시설"이란 「도로시설의 최소유지관리기준」제2조제10호의 시설을 말한다.

12. "일상관리 시설"이란 도로시설 중, 중점관리 시설을 제외한 도로 부속물을 말한다.

13. "IC"란 고속국도와 타 도로를 연결하는 입체교차 구조 및 연결로를 말하며, 공간적인 범위는 해당 고속국도 도로구역 경계 이내로 한정한다.

14. "일반 정규IC"란 하이패스 장착 차량과 미장착 차량 모두가 이용 가능한 일반적인 형태의 IC를 말한다.

15. "하이패스IC"란 하이패스 장착 차량 중 승용자동차, 버스, 4.5톤 미만 화물자동차만 이용이 가능하며, 고속국도 상의 휴게소, 버스정류장 등 기존 시설을 활용하거나, 본선에 직접 연결하여 진출입이 가능하도록 무인으로 운영하는 소규모 IC를 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 법 제2조제2호제나목에 따른 민자도로에 적용한다.

제3조의2(다른 규정과의 관계) 민자도로의 유지·관리 및 운영 등에 관하여 실시협약·관계법령·관계 행정규칙 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.

제2장 민자도로의 유지·관리

제1절 삭제

제4조 삭제

제5조 삭제

제2절 점검 등

제6조(일상점검) 민자도로사업자는 수시로 교통소통 상황, 도로 노면상태, 안전시설물 파손·훼손 여부 등에 대한 점검을 실시하여야 한다.

제7조(정기점검) 민자도로사업자는 도로시설에 대하여 다음 각 호에 따라 정기적으로 점검을 실시하여야 한다.

1. 중점관리 시설은 '도로시설 최소유지관리기준'에 따라 점검을 실시하여야 한다.

2. 일상관리 시설은 '국도유지·보수운영에 관한 규정'에 따라 점검을 실시하여야 한다.

제8조(긴급점검) ① 민자도로사업자는 일상점검 및 정기점검 결과 시설물의 안전 및 교통소통에 장애가 발생할 우려가 있어 점검이 필요하다고 판단될 경우 긴급히 점검을 실시하여야 한다.

② 긴급점검은 '도로시설 최소유지관리기준' 제8조에 따라 긴급안전점검으로 실시하여야 한다.

③ 제2항에 따른 긴급안전점검 결과 재해 및 재난을 예방하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 '도로시설 최소유지관리기준' 제9조에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

제9조(점검 결과에 대한 조치 등) ① 민자도로사업자는 일상점검, 정기점검 및 긴급점검 결과 도로의 중대한 결함을 발견한 경우에는 지체 없이 주무관청에 보고하여야 한다. 이 경우 중대한 결함이란 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제22조제1항에 따른 결함을 말한다.

② 민자도로사업자는 제1항에 따른 중대한 결함에 대하여 즉시 보수·보강 등을 실시하여 도로시설물의 성능, 도로이용자의 안전 및 교통 소통에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

③ 민자도로사업자는 중점관리 시설에 대한 관리등급을 '도로시설 최소유지관리기준' 제15조에 따라 지정하고, 유형별 목표등급을 충족하도록 관리하여야 한다.

④ 민자도로사업자는 중점관리 시설의 점검을 실시한 결과, 점검결과에 따라 보수·보강을 수행한 결과 등 결과보고서 작성의 기초가 되는 자료를 「지속가능한 기반시설 관리기본법」 제16조에 따른 기반시설 관리시스템에 입력하여야 한다. 이 경우 '도로시설 최소유지관리기준' 제17조에 따라 점검 완료일 또는 보수·보강 공사 준공일로부터 14일 이내에 등록을 완료하여야 하며, 정보 입력은 점검 또는 보수·보강을 실시한 자에게 대행하게 할 수 있다.

⑤ 민자도로사업자는 일상관리 시설에 대한 점검 결과에 대하여 해당 시설에 대한 등급의 구분 없이 현장에서 즉시 조치하여야 한다. 이 경우 해당 조치 이력을 기록·관리하여야 한다.

제10조(도로정비 등 점검) ① 민자도로사업자는 매년 봄철 해빙 및 홍수 등에 대비한 안전점검(이하 "해빙기 안전점검"이라 한다.)과 여름철 호우피해 시설물의 정비 및 겨울철 강설에 대비한 도로정비(이하 "추계 도로정비"라 한다.)를 실시하여야 한다.

② 민자도로사업자는 해빙기 안전점검에 관하여는 매년 3월 31일까지, 추계 도로정비에 관하여는 매년 10월 31일까지 그 결과 및 조치계획을 주무관청에 보고하여야 한다.

제3절 하자관리

제11조(하자검사) ① 민자도로사업자는 하자관리의 대상이 되는 시설에 대하여 정기 하자검사를 실시하여야 하며, 하자검사의 실시 시기는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제61조에 따른다.

② 민자도로사업자는 하자관리 대상, 하자발생 및 결함상태, 조치사항(기술검토의견) 등을 별지 제1호서식 및 제2호서식에 따라 작성하여 관리하여야 한다.

제12조(하자보수) ① 민자도로사업자는 제10조에 따른 하자검사 결과 하자를 발견한 경우 시공사에 하자보수를 청구하여야 한다.

② 민자도로사업자는 시공사가 하자보수 청구일로부터 3개월 이상 경과하여도 하자보수를 이행하지 않거나 하자보수 착수 시기를 2회 이상 연기하는 등 하자보수가 지연되는 경우 하자보수보증금 또는 하자보증보험증권을 통해서 하자를 보수하는 등의 조치를 하여야 한다.

③ 민자도로사업자는 하자보수를 시행한 후 그 결과를 별지 제3호서식에 따라 작성하여 관리하여야 한다.

제13조(하자만료검사) ① 민자도로사업자는 하자담보책임기간 만료일 이전 14일 이내에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」등에 따라 하자만료검사를 하여야 한다.

② 민자도로사업자는 제1항에 따라 하자만료검사를 실시한 후 그 결과를 하자만료 검사일로부터 1개월 이내에 주무관청에 보고하여야 한다.

제4절 재난관리

제14조(재난관리 매뉴얼의 수립) ① 민자도로사업자는 태풍・호우, 대설, 지진, 안개 등의 자연재난과 화재, 붕괴, 폭발 등의 사회재난에 대하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의5에 따라 매뉴얼을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 재난관리 매뉴얼에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 재난에 대비한 비상근무체계
2. 재난취약지구의 지정 및 관리대책
3. 이용자 안전 및 구호대책
4. 응급복구 및 교통대책
5. 소요되는 장비 및 자재의 동원 대책
6. 그 밖에 재난대책에 관하여 필요한 사항

제15조(재난발생 시 조치) ① 민자도로사업자는 재난 발생 시 도로의 안전 및 교통 소통의 지장이 최소화 되도록 즉시 응급조치를 실시하여야 하며, 피해 재발을 방지하기 위해 항구복구계획을 수립하고 이행하여야 한다.

② 민자도로사업자는 재난 발생 시 기상상황, 재난 발생 위치, 피해 내용, 대응 현황, 응급조치 및 항구복구 내용 등을 기록・관리하여야 한다.

제5절 도로시설물 등의 유지·관리

제16조(포장) ① 민자도로사업자는 도로의 노면홈(포트홀), 표면박리(스폴링), 침하 등을 수시로 조사·점검하고 발견 즉시 보수·보강을 하여야 한다.

② 민자도로사업자는 제1항에 따른 조치를 실시함에도 불구하고 노면홈, 표면박리, 침하 등이 반복적으로 발생할 경우 근본적인 방지대책을 수립하고 조치하여야 한다.

③ 민자도로사업자는 강우 등으로 인해 노면홈 등의 보수·보강이 늦어지거나, 제2항에 따른 반복적 발생 구간에 대해서는 사전에 안내표지판을 설치하고 도로전광표지(VMS) 등을 이용하여 도로이용자에게 정보를 전달하여야 한다.

제17조(안전시설물) 민자도로사업자는 중앙분리대, 방호울타리(가드레일), 충격흡수시설 등의 안전시설물을 상시 점검하고, 파손 또는 훼손 되었을 경우 지체 없이 보수하거나 동등 이상의 방호 조치를 하여야 한다.

제18조(도로구역 등의 관리) ① 민자도로사업자는 도로구역 및 접도구역에 불법행위가 일어나지 않도록 수시로 점검하여야 하며, 불법행위가 발생할 경우 불법행위자가 원상회복을 이행하도록 계도 등의 조치를 문서로 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 불법행위자가 원상회복 등의 조치를 취하지 않을 경우 민자도로사업자는 「도로법」에 따라 처리하여야 한다.

제19조(구조물 관리) 삭제

제20조(설비시설물의 관리) ① 민자도로사업자는 냉·난방 공기조화설비, 환기설비, 소화설비 등 설비시설물을 수시로 점검하여야 하며, 점검 결과 고장 등을 발견한 경우 즉시 조치하여야 한다.

② 민자도로사업자는 설비시설물에 대하여 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다.

1. 각 설비 기기마다 고유번호를 부여하는 것을 원칙으로 하되 현장별 각 설비의 규모 및 수량을 고려하여 통합 및 개별 고유번호를 부여할 것

2. 각종 설비 주요부품에 대하여 일정량의 보수용 자재·장비 및 공기구를 비치할 수 있도록 노력할 것

3. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조에 따라 소방안전관리자를 선임하고 필요한 소방안전관리업무를 수행하기 위해 노력할 것

제21조(전기시설물의 관리) ① 민자도로사업자는 도로 조명시설, 전기소방시설 등 전기시설물을 수시로 점검하여야 하며, 점검 결과 고장 등을 발견한 경우 즉시 조치하여야 한다.

② 민자도로사업자는 전기시설물의 유지관리를 위하여 「전기안전관리법」 제22조에 따라 전기안전관리자를 선임하거나, 전기안전관리업체에 전기안전관리 업무를 위탁하여야 한다.

제22조(조경시설물의 관리) ① 민자도로사업자는 수목, 휴게시설물 등 조경시설물을 수시로 점검·관리하여야 한다.

② 민자도로사업자는 조경시설물에 대하여 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다.

1. 조경용 수목은 계속 존치할 필요가 없다고 판단될 때에는 제거 하거나 새로운 수목을 이식할 것

2. 운동시설물 등은 이용에 불편함이 없도록 수시로 점검하여 파손되거나 손상된 경우 수리 및 교체할 것

제23조(정보통신설비의 관리) ① 민자도로사업자는 정보통신설비를 수시로 점검하여 정보통신설비의 성능이 정상적으로 유지되도록 하여야 한다.

② 민자도로사업자는 정보통신설비의 공사 시 관계법령 및 다른 규정에서 특별히 정하고 있는 것을 제외하고는 설계서·설명서 등이 정하는 바에 따라 정보통신설비의 품질관리 및 검사를 실시하여야 한다.

제24조(차량장비의 관리) ① 민자도로사업자는 차량 및 부착장비(이하 "차량장비"라 한다.)를 수시로 점검하여 차량장비가 항시 원활히 가동되도록 관리하여야 한다.

② 민자도로사업자는 차량장비의 원활한 관리·운용을 위하여 차량장비의 운용 및 정비 등의 사항을 별지 제4호서식에 따라 기록하여야 한다. 다만, 민자도로사업자가 별지 제4호서식에 준하는 차량장비 관리 전산시스템을 구축하여 운영하는 경우 그 시스템을 활용하여 관리할 수 있다.

제3장 민자도로의 운영

제1절 영업소 운영

제25조(영업소 관리) 민자도로사업자는 영업소 업무를 제3자에게 대행시키는 경우 다음 각 호의 사항을 관리·감독하여야 한다.

1. 영업소 운영에 대한 관리·감독
2. 영업소 요금수납과 관련된 시설의 관리·감독
3. 통행료 수납에 대한 관리·감독
4. 운행제한차량 단속 업무에 대한 관리·감독
5. 민원 응대 및 고객서비스 이행실태에 관한 관리·감독
6. 그 밖에 영업소 운영 전반에 관한 사항

제26조(요금소 차로 운영) ① 민자도로사업자는 폐쇄식으로 운영하는 일반차로의 입구차로 요금소에 대해서는 통행권 발권기를 사용하여 무인으로 운영하고, 폐쇄식 일반차로의 출구차로 요금소와 개방식 일반차로의 요금소는 유인으로 운영한다.

② 민자도로사업자는 일반차로에 진입한 차량의 차종 및 차량의 높이에 따라 통행권이 정상 발권되도록 수시로 확인하여 통행권의 발권 오류를 최소화 하여야 하며, 통행권 발권기의 고장 등이 발생한 경우 지·정체가 발생되지 않도록 즉시 조치하여야 한다.

제27조(하이패스 등 운영) ① 민자도로사업자는 하이패스 통신 기능, 무정차 통행료 시스템(원톨링 시스템) 설비의 이상 유무와 차로의 지·정체 상황 등을 수시로 확인하여 항상 원활히 운영되도록 하여야 한다.

② 민자도로사업자는 하이패스 차로 이용자와 일반차로 이용자의 교차 등으로 교통사고 또는 혼잡 등이 예상되는 구간은 안전시설 보강 등의 안전대책을 수립하고 실시하여야 한다.

제28조(추가 나들목의 설치) ① 공용 중인 민자도로에 민자도로사업자가 아닌 제3자의 요청(이하 "요구자"라 한다.)으로 IC를 추가 설치할 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에 적합할 것
2. 민자도로 본선의 교통 소통에 지장이 없을 것
3. 경제적 타당성(「교통시설 투자평가지침」에 따른 공공의 편익(Benefit)과 비용(Cost)의 비율(B/C)을 말한다)의 요건은 다음 각 목의 어느 하나에 따라 충족할 것

가. 일반 정규IC를 추가 설치하는 경우에는 경제적 타당성이 확보(B/C≥1) 될 것

나. 하이패스IC를 추가 설치하는 경우에는 경제성 분석과 종합평가(단, 경제적 타당성이 확보(B/C≥1)된 경우 종합평가는 생략할 수 있다)를 실시할 것. 이 경우 종합평가는 별표 4에 따른 평가항목별 분석결과를 토대로 AHP를 활용하여 계량화된 수치로 도출할 수 있다.

4. 재무적 타당성이 확보(R/C≥1) 될 것. 이 경우 재무적 타당성이란 「교통시설 투자평가지침」상의 재무적 타당성으로 투자자의 총수입(Revenue)과 총비용(Cost)의 비율(R/C)을 말하며, 총수입은 기존의 인근 IC의 수입변화를 감안하여 전체적으로 증감되는 수입을 의미한다. 다만, 재무적 타당성이 부족하여 그 타당성 확보(R/C≥1)에 필요한 총수입(Revenue)의 부족분을 요구자가 부담할 경우에는 예외로 한다.

② IC 추가 설치 요구자는 타당성 조사 등의 조사비, 설계비, 보상비, 공사비 및 기타 제반 비용 전부를 부담하여야 한다.

③ 제1항에 따라 추가 설치된 IC의 유지관리 및 운영은 민자도로사업자가 시행하며, 유지관리의 범위, 운영비용 부담 및 수익금 처리 등의 세부적인 사항은 주무관청, 요구자, 민자도로사업자간 협약을 체결하여 정한다.

④ 요구자는 IC를 추가로 설치할 경우 「도로법」제52조에 따라 주무관청의 연결허가를 받아야 한다.

제29조(요금수납설비 운영) ① 민자도로사업자는 하이패스 통신, 일반차로의 통행권 발급 및 요금 결제 시스템 등의 요금수납설비가 항시 정상적으로 작동할 수 있도록 관리해야 한다.

② 민자도로사업자는 실시협약에서 결제 방법을 별도로 정한 경우 등 부득이

한 경우를 제외하고는 다음 각 호의 사항을 포함한 결제 방법을 구축하여 운영하여야 한다.

1. 현금
2. 선불 하이패스 카드
3. 하이패스 전용 신용카드
4. 교통카드 기능이 있는 신용카드 및 체크카드
5. 선불 교통카드
6. 그 밖에 한국도로공사에서 적용하는 요금 결제 방법

제2절 휴게시설 운영

제30조(휴게시설의 운영) ① 민자도로사업자는 휴게시설을 제3자(이하 "휴게시설 운영자"라 한다)에게 임대 또는 위탁하여 운영할 수 있다.

② 민자도로사업자는 건전한 상거래 질서를 유지하고 이용자에 대한 편의 제공을 위하여 휴게시설 운영자의 계약사항 및 기타 제 의무의 이행여부를 점검하며, 휴게시설 운영자가 이를 위반한 경우 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 민자도로사업자 및 휴게시설 운영자는 휴게시설 이용자가 불편을 느끼지 않도록 다음 각 호와 같이 노력하여야 한다.

1. 보행통로 및 횡단보도 등 장애인, 보행자 안전시설을 설치할 것
2. 장애인, 임산부 등 보행약자를 위하여 휠체어, 유모자 등을 비치할 것
3. 흡연구역은 따로 지정하여 운영할 것
4. 휴게시설을 청결한 상태로 유지할 것
5. 휴게시설에 설치된 화장실은 「공중화장실 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수하여 관리하고, 화장실, 수유실 등을 불법촬영에 대비하여 책임자 및

점검단을 구성·운영하고, 불법촬영 감지장비 등을 활용하여 매일 1회 이상 점검하고 그 결과를 기록·관리할 것

6. 휴게시설 판매 음식은 「식품위생법」 등 관련 법령을 준수하여 청결한 환경에서 제조 및 판매될 수 있도록 관리하고, 적정한 가격으로 맛과 품질을 제공할 수 있도록 노력할 것

제3절 시설물의 관리대행

제31조(관리대행) ① 민자도로사업자는 도로의 유지보수 및 관리, 영업소 운영 등을 제3자에게 대행시킬 수 있다.

② 민자도로사업자는 제1항에 따른 도로의 유지보수 및 관리를 제3자에게 대행 시키고자 하는 경우에는 주무관청(이 경우 유료도로관리청에 업무를 위임받은 소속기관은 제외한다.)의 사전 승인을 받아야 한다. 단, 실시협약서에서 별도로 정하고 있는 경우는 그에 따른다.

제32조(유지관리 및 운영에 대한 감독)

① 민자도로사업자는 제31조제1항에 따라 관리를 대행하는 자의 도로 유지관리 및 운영 현황을 감독·관리하여야 한다.

② 민자도로사업자는 제31조에 따른 대행자가 관련 법령, 실시협약 및 행정규칙 등을 준수하지 않거나 감독·관리에 불응하는 경우 계약해지 등의 조치를 할 수 있도록 관련 사항을 포함하여 대행계약을 체결하여야 한다.

제4절 도로순찰

제33조(도로순찰계획의 수립) ① 민자도로사업자는 도로의 안전점검과 도로시설의 유지관리를 위하여 매년 12월 31일까지 다음 연도의 상시순찰계획과 명절연휴기간, 제설대책기간 등을 고려한 추가순찰계획을 포함한 도로순찰계획

을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 제설대책기간의 추가순찰계획은 「도로제설업무 수행요령」에 따라 수립한다.

③ 민자도로사업자는 다음 각 호의 내용을 포함하여 도로순찰계획을 수립하여야 한다.

1. 도로의 유지상태 확인
2. 도로의 연결상태 확인
3. 도로의 불법점용 및 접도구역안의 불법행위 확인
4. 노면 낙하물, 찻길 동물사고(로드킬) 및 기타 교통장애 요인 등 확인
5. 사고의 발견 및 현장지원
6. 갓길 주·정차 점검
7. 영업소, 휴게시설, 공사장 등 안전관리 실태 점검
8. 과적, 적재불량 차량 등 법규 위반차량에 대한 계도 조치
9. 고장차량에 대한 지원
10. 도로 구역 내의 청소 상태 확인 및 조치
11. 강우, 강설, 결빙 등 기상·노면상황별 사고 예방조치 및 사고 처리계획
12. 그 밖에 도로교통 안전저해 요인의 확인 및 제거

④ 민자도로사업자는 도로순찰 중 발견한 교통사고 및 도로시설 문제 등에 대하여 즉시 조치하여야 한다.

제34조(도로순찰팀의 운영) 민자도로사업자는 도로 및 교통안전 시설물, 교통량, 교통사고 등 교통 여건에 따라 도로의 순찰횟수, 순찰방법, 근무자 편성 등을 고려하여 도로순찰팀을 운영하여야 한다.

제35조(순찰일지의 작성) 민자도로사업자는 순찰 및 조치내역을 포함한 순찰일지를 별지 제5호서식에 따라 작성·관리하여야 한다. 다만, 민자도로사업자가 별지 제5호서식에 준하는 도로순찰 관리 전산시스템을 구축하여 운영하는 경우 그 시스템을 활용하여 관리할 수 있다.

제5절 교통안전관리

제36조(교통안전관리 대책 수립·이행) 민자도로사업자는「교통안전법」 제21조에 따라 제출한 교통안전관리규정을 적용하여 매년 12월 31일까지 다음 해의 교통안전관리 대책을 수립하고 이행하여야 한다.

제36조의2(도로 작업시의 안전관리) 민자도로사업자는 점검, 도로시설물의 유지·관리, 도로순찰, 교통사고 처리지원 등 도로 작업을 수행하는 작업자의 안전을 확보하기 위하여 '국도유지·보수운영에 관한 규정' 제7조제5호에 따른 도로 공사장 교통관리지침 등 관계 법령에 따른 안전조치를 하여야 한다.

제37조(교통안전점검) 삭제

제38조(안전시설물의 관리) ① 민자도로사업자는 「교통안전법」제54조의2에 따라 교통안전담당자를 지정하여, 도로의 안전시설물이 그 기능과 역할을 다할 수 있도록 수시로 점검하고 미흡한 사항에 대해서는 신속하게 개선이 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

② 민자도로사업자는 제1항의 교통안전담당자가 「교통안전법」에 따른 직무를 수행하고 필요한 교육을 받도록 하여야 한다.

제6절 교통사고 처리 지원

제39조(교통사고 처리 지원 등) 민자도로사업자는 교통사고 발생 시 신속한 사고처리와 2차 사고의 예방 등을 위하여 다음 각 호와 같은 조치를 하여야

한다.

1. 신속한 사고처리를 위하여 고속도로 순찰대, 119 구급대, 구난지정업체 및 관계 기관과 협조체제를 구축·유지하고 사고발생 시 즉시 연락할 것
2. 고속도로 순찰대 등 관계기관의 사고처리에 적극적으로 지원·협조할 것
3. 사고발생 시 다른 차량의 통행 불편이 최소화 되도록 조치할 것
4. 사고현장에서는 사고처리 시 2차 사고 예방을 위한 안전조치를 실시할 것
5. 사고로 인하여 도로의 상당 부분에 지·정체가 발생한 경우 본선 입구 및 도로상에 설치된 도로전광표지(VMS)에 지·정체 상황을 표출할 것

제40조(교통사고처리대장의 작성) 민자도로사업자는 교통사고 발생 시 별지 제9호서식 및 제10호서식에 따라 교통사고 발생일자·처리현황 등에 대하여 교통사고 사고접수·처리대장 및 사고처리결과대장을 작성하여야 한다. 다만, 민자도로사업자가 별지 제9호서식 및 제10호서식에 준하는 교통사고 관리 전산시스템을 구축하여 운영하는 경우 그 시스템을 활용하여 관리할 수 있다.

제7절 민원관리

제41조(민원처리지침의 수립·이행) 민자도로사업자는 「민원 처리에 관한 법률」에 따라 민원처리지침을 수립·이행하여야 한다.

제42조(민원의 접수) ① 민자도로사업자는 전화, 방문, 인터넷, 문서 등 다양한 방법의 민원 접수창구를 운영하여야 한다.

② 민자도로사업자는 민원이 접수되면 접수 사실을 휴대폰 문자 전송(SMS) 등의 방법으로 민원인에게 통보 하여야 한다.

제43조(민원의 관리) ① 민자도로사업자는 접수된 민원을 유형별로 분류하여 관리하여야 한다.

② 민자도로사업자는 접수된 민원에 대하여 필요한 경우 현장조사 등을 실시하고 민원인에게 「민원 처리에 관한 법률」에서 정한 시일 내 민원에 대한 답변을 하여야 한다.

③ 민원 처리에 시간이 오래 소요되는 경우「민원 처리에 관한 법률」을 준용하여 민원인에게 민원처리 기간, 연장사유, 회신기한 등을 사전에 통보하여야 한다.

④ 민자도로사업자는 민원 총괄 담당자를 지정하여 민원을 관리하도록 하여야 한다. 이 경우 민원 총괄 담당자는 제31조에 따라 관리를 대행하는 자로 지정할 수 없다.

⑤ 민자도로사업자는 민원인이 민원 접수 시 불편함을 느끼지 않도록 민원접수 담당자 및 민원처리 담당자에 대하여 지속적으로 교육을 실시하여야 한다.

⑥ 민자도로사업자는 별지 제11호서식에 따라 민원의 접수·처리 결과 등을 포함한 민원처리대장을 작성하여야 한다. 다만, 민자도로사업자가 별지 제11호서식에 준하는 민원관리 시스템을 구축하여 운영하는 경우 그 시스템을 활용하여 관리할 수 있다.

제4장 보칙

제44조(재검토 기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (추가 IC 설치에 관한 적용례) 제28조의 개정규정은 이 고시 시행 이후 추가 IC 설치를 위하여 「도로법」 제52조에 따른 연결 허가를 신청하는 경우부터 적용한다.

[별표 1] 유지관리계획 수립 시 포함하여야 할 사항(제4조제1항 관련)_삭제

1. 도로의 안전과 유지관리를 위한 조직·인원 및 장비의 확보에 관한 사항
2. 긴급상황 발생 시 조치체계에 관한 사항
3. 도로의 설계·시공·감리 및 유지관리 등에 관련된 설계도서의 수집 및 보존에 관한 사항
4. 안전점검 또는 정밀안전진단의 실시에 관한 사항
5. 법령, 규칙, 기준 등의 제·개정 등으로 인한 시설물의 보수·보강 또는 교체 계획에 관한 사항
6. 통행량 증가 등으로 인한 상습 지·정체 구간의 개선대책에 관한 사항
7. 보수·보강 등 유지관리 및 그에 필요한 비용에 관한 사항

[별표 2] 유지관리시행계획 수립 시 포함하여야 할 사항(제4조제3항 관련)_삭제

1. 도로의 안전과 유지관리를 위한 도로 현황, 조직·인원 및 시설물, 장비 확보에 관한 사항
 - 도로 일반현황(관리노선, 조직, 인원)
 - 위·수탁 계약현황
 - 시설물 현황
 - 장비 현황

2. 전년도 주요 점검 및 유지관리에 관한 사항
 - 일상점검 및 정기점검, 긴급점검
 - 해빙기 안전점검 및 추계 도로정비
 - 보수·보강 등의 공사
 - 하자관리

3. 도로의 서비스 수준 및 관리기준 설정에 관한 사항

4. 도로의 서비스 수준 유지에 관한 사항

5. 유지관리계획에 따른 연차별 시행계획에 관한 사항

6. 도로의 점검 및 보수·보강에 관한 사항
 - 점검 및 보수·보강의 장소, 시기, 내용, 비용

[별표 3] 정기점검의 실시시기 및 점검내용(제7조제2항 관련)_삭제

<table>
<tr><th>구분</th><th>실시시기</th><th>점검내용</th></tr>
<tr><td>노면</td><td>반기에 1회 이상</td><td>하자, 노면홈(포트홀), 표면박리(스폴링), 균열, 누수 등</td></tr>
<tr><td>교량</td><td colspan="2" rowspan="5">「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른다</td></tr>
<tr><td>터널</td></tr>
<tr><td>지하차도</td></tr>
<tr><td>사면</td></tr>
<tr><td>옹벽</td></tr>
<tr><td>암거 및 배수관</td><td rowspan="2">반기에 1회 이상</td><td rowspan="2">잡초 또는 퇴적물, 원활한 배수 여부 등</td></tr>
<tr><td>측구 및 배수로</td></tr>
<tr><td>도로안전시설</td><td colspan="2">「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 따른다</td></tr>
<tr><td>도로표지</td><td colspan="2">「도로표지 제작·설치 및 관리지침」에 따른다</td></tr>
<tr><td>기타 도로부속시설물</td><td>반기에 1회 이상</td><td>파손(균열) 및 오손 여부, 고정상태 등</td></tr>
</table>

1. 긴급점검,「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 도로포장자동조사장비(PES)를 이용한 노면조사 등 상위점검의 실시 완료일이 속한 반기의 정기점검은 생략할 수 있다.
2. 공사 중이거나 철거예정인 도로시설물로서, 사용되지 아니하는 시설물에 대해서는 주무관청과 협의하여 정기점검의 실시를 생략하거나 그 시기를 조정할 수 있다.

[별표 4] 종합평가(AHP) 기준(제28조제1항 관련)_신설

항 목	경제성	정책적 분석	지역균형발전
종합평가	30~45%	25~40%	30~40%
주요내용	사업비, B/C	지자체 추진의지, 생활여건 및 재원조달 등	지역경제 파급효과, 지역낙후도 등

1. (절차) 타당성조사(지자체 등) → 검토(유료도로관리권자) → 검증 및 종합평가(전문기관) → 자문회의(도로관리청) → 연결허가(도로관리청) → 협약(유료도로관리권자, 지자체 등) → 설계·공사(유료도로관리권자)
2. 「민간투자법」에 따른 민자도로에 대한 종합평가(AHP)는 「유료도로법」 제23조의7에 따라 민자도로관리지원센터로 하여금 수행하도록 할 수 있다. 다만, 지방자치단체가 유료도로관리청인 경우에는 해당 지방자치단체가 정하는 전문기관에서 수행할 수 있다.

하자관리부

계약		계약	계약자	착공일	하자보증내용				담당자	하자순회	검사일	검사원		비고
번호	일자	건명			기간	%	금액	공종		점검주기		소속	성명	

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

■ 민자도로의 유지·관리 및 운영 기준 [별지 제2호 서식] <제정 2019.1.17.>

공사단위별 하자관리대장

결 재	
O장	O장

1. 공사명

계약상대자	공사 및 하자기간	공사비	공사개요
주소 : 상호 : 대표 : 전화 :	공사: 하자:	도급액: 지급자재비:	

2. 하자관리사항

년 월 일 (점검구분)	점검자 (보고자)	하자발생 및 결함상태	조치사항 (기술검토의견)

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

하자보수 처리결과

시공자	공종	위치	작업량	하 자 발생일	하자보수 완 료 일	하자보수 작업내용	비고

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

차량장비 운행 및 정비일지

일시	. . . (요일)	날씨		결재	O장	O장
장비명						
등록번호						

가동 실적	운전 전 (KM,HR)	운전 후 (KM,HR)	가동 거리	작업 소요 시간	부착 장비	장비명	등록번호	가동실적 (HR)
본체				:				
상부				:				

공종 코드	작업 내용	작 업 장 소			작 업 시 간			가동 거리 시간	작업량 (비고)	운전자 (인)
		부터	경유	까지	출발 (시작)	도착 (종료)	소요 시간			
					:	:	:			
					:	:	:			
					:	:	:			
					:	:	:			
					:	:	:			
					:	:	:			
					:	:	:			
계					:	:	:			

운전자 일상 점검 사항	구분	원동기	동력 전달 장치	조향 주행	제동 장치	현가 완충	전기 장치	유압 장치	차체 후레임	기타	점검자
	1차										
	2차										

특이 사항	연료 주입량	구분	1회	2회
		본체	ℓ	ℓ
		상부	ℓ	ℓ
		부착 장비	ℓ	ℓ

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

■ 민자도로의 유지·관리 및 운영 기준 [별지 제5호 서식] <제정 2019.1.17.>

(전 면)

순찰일지

No	순찰차량	순찰원	시간		장소		주행거리 (km)	기상	발견사항 및 조치내역
			출발	도착	부터	까지			
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					
			:	:					

비고: 순찰일지는 순찰팀별로 각 순찰건수를 작성한다.

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

(후 면)

조치내역(총괄)

정기순찰	사고처리	노면잡물 처리	동물사고 처리	중요시설물 확인점검	영업소 등 점검	법규위반 차량처리	고객지원 사례
회	회	회	회	개소	개소	건	건

안개발생 현황	노선명	발생위치	발생시간	시정거리	사고발생	기타

구분	세부사항	비고
사고처리		
노면잡물 처리		
동물사고 처리		
중요시설물 확인점검		
영업소 등 점검		
법규위반 차량처리		
고객지원 사례		
기타		

비고: 조치내역총괄은 1일 기준으로 작성한다.

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

■ 민자도로의 유지·관리 및 운영 기준 [별지 제6호 서식] <제정 2019.1.17.>_삭제

도로교통안전 월 점검표

1. 일반사항

세부 검토사항		점검결과	조치여부
교 통 장애물	교통흐름을 저해하는 장애물이 존재하는가?		
	노변의 장애물과 충돌을 방호할 수 있는 시설을 하였는가?		

2. 도로안전시설

세부 검토사항		점검결과	조치여부
방 호 울타리 (노측/중앙/ 교량용)	설치 상태는 양호하며 또한 수리 및 추가 설치가 필요한 곳은 없는가?		
	방호울타리 설치 구간의 시선유도시설 설치는 적정한가?		
시 선 유도시설 (시선유도표지/ 도로표지병/ 갈매기표지)	설치 상태는 양호하며 또한 수리 및 추가 설치가 필요한 곳은 없는가?		
	설치된 표지가 회전하거나 방향이 바뀌진 않았는가?		
충 격 흡수시설	설치 상태는(변형 유무 등) 양호한가?		

3. 교통안전시설

세부 검토사항		점검결과	조치여부
안전표지	설치 상태는 양호하며 또한 수리 및 추가 설치가 필요한 곳은 없는가?		
	시인성이 양호하며 또한 운전자의 가시거리 범위내 설치되었는가?		
노면표시	설치 상태는 양호하며 또한 수리 및 추가 설치가 필요한 곳은 없는가?		
	주·야간에 노면표시(특히, 중앙선, 길가장자리 구역선, 차선)의 시인성이 양호한가?		
	관련된 교통안전표지와 적절하게 연계되어 설치되고 있는가?		
단속시설	구간단속 시설은 계획(설치계획 있을시)대로 설치(준비)되고 있는가?		

비고: 추가로 점검할 항목이 있는 경우와 기술할 의견이 있는 경우 별도의 란을 작성할 수 있다.

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

도로교통안전 분기 점검표

1. 일반사항

세부 검토사항		점검결과	조치여부
교 통 장애물	노변의 장애물과 충돌을 방호할 수 있는 시설을 하였는가?		
시 거 장 애	도로변 식재 등 조경시설이 교통 안전에 지장은 없는가?		
	가로수 등으로 측방여유폭 제한과 시거장애를 일으키지 않는가?		
선 형	교통안전상 문제발생 소지가 있는 구간은 있는가?		
표 지	도로표지의 안내지명간 연계성을 확보하고 있는가?		
	도로표지 / 안전표지 / 신호기 / 가로수 등 표지의 시인성에 방해를 주는 곳이 있는가?		
교량등 구조물	통과허용높이(시설한계)를 확보하였으며 교통안전표지를 적절하게 설치하고 있는가?		
	교대 등에 의해 정지시거와 추월시거가 방해를 받지는 않는가?		
	교량 위에 빙판 경고 혹은 중량 제한시설과 시선유도표지를 적절하게 설치하고 있는가?		
	교량을 지나서 길어깨폭이 감소되는가?		
	교대 및 교각의 형태와 위치에 따라 시거에 제약을 받는 지점이 있는가?		
동 물 이동로	동물의 이동통로에 대한 설치가 필요한 구간이 있는가?		
	동물의 출현이 예상되는 지점에 동물 진입방지를 위한 울타리가 설치되어 있는가?		

2. 도로안전시설

세부 검토사항		점검결과	조치여부
방 호 울타리 (노측/중앙/교량용)	방호울타리 형식은 적용 도로에 맞게 성능평가등급을 충족하는 시설이 설치되었는가?		
	보붙임 방법, 이음 연결방법, 지주의 깊이, 설치 높이 등 설치방법은 적정한가?		

	단부의 위치는 적정하며, 단부 및 전이구간의 처리는 적정한가?		
충 격 흡수시설	필요한 곳에 충격흡수시설이 설치되어 있는가? (휴게소 진입부, 진출램프 노즈부 등)		
낙 석 방지시설	필요한 위치에 낙석방지시설이 설치되어 있는가?		
	형식의 선정은 적정한가?		

3. 도로관리시설

세부 검토사항		점검결과	조치여부
도로표지	도로의 노선·구간별로 안내지명의 기준(원·근거리 지명)에 적합한가?		
	노선·구간별 안내지명은 실제 도로표지에 일관성 ·연계성 있게 표기하였는가?		
	방향표지의 좌·우 회전방향 지명이 회전 후 도로의 방향표지에도 일관성·연계성이 있는가?		
	교차로에 방향예고표지(150m~300m전방)와 방향표지(30m전방)가 누락된 곳은 없는가?		
	영문 안내지명이 국어의 로마자 표기법(고시)에 따라 오류는 없는가?		
	도로표지의 도안(화살표, 노선번호 등)이 도로의 상황 ·형태와 일치하는가?		
	표지판의 높이는 지주에 맞게 설치되어 있는가?		
	지주의 규격 및 기초설치 방법은 적정한가?		
	사설안내표지가 설치대상, 표지 크기, 설치방법은 기준에 맞는가?		
긴급 연락시설	관련 설치규정에 부합하게 설치되었는가?		
	유지상태는 좋은가?		

4. 교통안전시설

세부 검토사항		점검결과	조치여부
안전표지	설치위치 및 간격은 적절한가?		
	운전자의 가시거리 범위내 설치되었는가?		
	지주 형태 및 설치 높이는 적절한가?		
	유사하거나 동일한 표지가 지나치게 많이 설치하지는 않았는가?		
	동일지주에 병설된 표지의 개수가 과다하지 않는가?		
	보조표지의 문안과 크기는 설치기준에 맞는가?		
노면표시	설치기준에 맞게 설치되어 있는가?(특히, 교차로부)		
	불필요한 노면표시가 설치되지는 않았는가?		
	필요한 노면표시가 누락되지는 않았는가?		
	정보제공 내용은 정확하며 일관성이 있는가?		
단속시설	무인카메라가 경찰청과 협의된 위치에 설치(계획)되고 있는가?		

비고: 추가로 점검할 항목이 있는 경우와 기술할 의견이 있는 경우 별도의 란을 작성할 수 있다.

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

■ 민자도로의 유지·관리 및 운영 기준 [별지 제8호 서식] <제정 2019.1.17.>_삭제

교통안전점검 시행결과

No	점검일시	점검자	점검위치(방향)	점검결과	조치내용

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

사고접수 및 처리대장

No	사고일자	이정	방향	사망 및 부상		사고 등급	사고원인	접보방법	접보 일시	보고자	현장도착 소요시간	사고내용
				사망	부상							

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

사고처리결과대장

사고일시		기상					
사고장소							
사고유형		사고원인		사고급수			
보고자		보고구분		교통제한			
인명피해	사망자수 : 명, 중상자수 : 명, 경상자수 : 명						
시설피해		피해금액		복구일자			
사고내용							
조치사항							
접보사항	접보방법			접보시간			
현장도착 및 처리시간	고객지원반	119	112	견인차량	환자이송	견인 완료	정상소통

도로현황	방책시설		포장상태	노면상태
	중분대	갓길		

사고차량	피해구분			차량번호	차종	운전자			
	사망	부상	차량			성명	성별	연령	상태

사망자정보	성명	성별	연령	후송병원	기타

(사진)	(사진)

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]

■ 민자도로의 유지·관리 및 운영 기준 [별지 제11호 서식] <제정 2019.1.17.>

민원처리대장

No	접수내역					민원내역			처리내역			조치내용	민원 만족도
	접수 일시	접수자	담당자	접수 경로	민원 분류	민원인	연락처	민원내용	접수 통보 일시	중간 답변 일시	최종 답변 일시		

비고

1. 민원의 접수경로는 전화(교통정보센터, 대표전화), 방문, 인터넷(홈페이지, 어플), 국민신문고, 문서접수(우편, FAX) 등으로 분류한다.
2. 민원의 분류는 시설물(포장, 안전, 정보통신, 기타시설), 영업소(요금체계, 미납관련, 하이패스, 불친절), 휴게소(음식, 주차, 불친절, 기타), 소음, 정체, 노면잡물, 점용·접도구역, 칭찬, 기타 등으로 한다.
3. 중간 답변 일시는 민원처리 기간의 연장이 필요한 민원에 대하여 민원인에게 알린 일시로 한다.
4. 민원의 최종답변일시는 민원인에게 최종 답변하거나 처리한 일시로 한다.
5. 민원 만족도는 최종 답변(처리) 후 7일 이내 유선으로 조사하며, '매우만족' 부터 '매우불만족' 까지 7점 척도로 조사한다.
   - 매우만족(7점) / 만족(6점) / 다소만족(5점) / 보통(4점) / 다소불만족(3점) / 불만족(2점) / 매우불만족(1점)

210㎜×297㎜[인쇄용지 60g/㎡]